

Nama : Khofifah
Nim : 23051133

Masalah Hukum memakai E-wallet	
Pendapat pertama	e-wallet hukumnya boleh (mubah) selama tidak mengandung unsur riba, gharar dan penipuan. e-wallet dianggap sebagai alat (wasilah) dalam transaksi, bukan tujuan sehingga mengikuti hukum asal muamalah yaitu boleh.
Pendapat kedua	e-wallet tidak boleh atau perlu dihindari karena berpotensi mengandung unsur riba misalnya cashback berbasis bunga & gharar.
Dalil Pendapat pertama	QS al-baqarah 275 "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" Kaidah fikih: لا يبيح الله ما يوجب ربا hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan³
Dalil pendapat kedua	QS an-nisa 29 "larangan memakan harta dengan cara batil" Kaidah fikih: ما لا يبيح الله Menutup jalan menuju keharaman⁴
Metode Pendapat Pertama	Menggunakan metode Istishab (hukum asal boleh, qiyas dan masalah mursalah. ⁵
Metode pendapat kedua	Menggunakan metode Sadd adz-dzari'ah (menutup celah haram), ihtiyat, dan analisis potensi riba dan gharar. ⁶

Experience is the best teacher



Alasan ulama pertama membolehkan	- Memudahkan transaksi (kemudahan) - tidak ada unsur riba secara langsung - hanya alat pembayaran modern. ^{Van der Meer}
Alasan ulama kedua Melarang	- Potensi riba dari promo/cashback tertentu. - kehidupan akad dan risiko penyalahgunaan dan spekulasi.¹
Kelemahan pendapat pertama	Kurang memperhatikan potensi praktik tersembunyi (riba tersembunyi), terlalu umum dalam menganggap semua e-wallet sama. ²
Kelemahan pendapat kedua	terlalu ketat sehingga mengulitkan masyarakat, menggeneralisasi semua e-wallet sebagai bermasalah. ¹⁰
Kekuatan pendapat pertama	Sesuai dengan kaidah dasar muamalah, relevan dengan perkembangan zaman, memberikan kemudahan (taysir). ¹¹
Kekuatan pendapat kedua	lebih berhati-hati ¹² terhadap riba, menjaga prinsip kehati-hatian dalam syariah, menghindari keraguan (syubhat). ¹³
Persamaan kedua Pendapat	Sama ¹⁴ ingin menjaga prinsip syariah, sama ¹⁵ menolak riba, gharar & penipuan, berangkat dr dalil alquran dan kaidah fikih. ¹³
Ulama yang Membolehkan	Ulama kontemporer dan lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili. ¹⁴

You'll never know till you have tried



No.

Date :

Ulama yang mekarang	Sebagian ulama salafi kontemporer, Ulama yang sangat berhati ¹⁵ dalam masalah muamalah digital.
Analisis pendapat pribadi	Menurut saya, pendapat yang lebih kuat adalah membolehkan dengan syarat: • tidak mengandung riba (misal bunga atau cashback berbasis utang) • akad jelas (biasanya akad wadiah atau uang elektronik) • digunakan sebagai alat pembayaran, bukan spekulasi Namun, sikap hati ¹⁶ tetap perlu ditekankan terutama dalam memilih layanan e-wallet yang sesuai syariah

Footnote

~~Wadiah~~ as - ~~zakat~~

Yusuf al-Qaradawi, fiqh al-muamalat al-muashirah

Abdul al-Mustah, fiqh al-muamalat al-malayah

Kardah fikih klasik

Asy-Syathibi, al-muwafat

Ibid

Analisis fikih kontemporer

Kardah tasyir dalam Islam

Kesepakatan Ulama

Fatwa DSN - MUI tentang Uang Elektronik

Pendapat sebagian Ulama Kontemporer

Experience is the best teacher